Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Fundamentos de Sistemas Embebidos

Tarea 1

## 1. Instrucciones

Investigue qué es el plagio académico. Con la información recopilada realice un escrito de entre 250 y 500 palabras (de media a una cuartilla) donde explique: i) qué es el plagio y ii) por qué éste es pernicioso tanto para quien lo comete como para el desarrollo de la ciencia y técnica en general. Finalmente, responda el cuestionario de la Sección 2.

Se recomiendan las siguientes fuentes de información:

- Plagio y Ética. UNAM. México, 2018. [En Línea]
- Plagio. UNAM. México, 2014. [En Línea]
- Tipos de plagio. UNAM. México, 2014. [En Línea]
- Coordinación de Transparencia y Rendición de Cuentas. Guía rápida sobre plagio y derechos de autor. UNAM. México, 2014. [En Línea]
- E. Cervera. Plagio académico. Universitat Oberta de Catlunya. Cataluña, 2019. [En Línea]
- J. Sarrión. Plagio. Qué es y qué consecuencias tiene. Universitat de València. Valencia, 2016. [En Línea]
- M. Pérez et al. Manual de citas y referencias bibliográficas. 2a Edición. Universidad de los Andes. Bogotá, 2015. [En Línea]
- D. Ordaz. El plagio constituye un delito que se castiga hasta con cárcel: Luis Fernando Granados. Aristegui Noticias. México, 12 de agosto de 2016. [En Línea]

## 2. Cuestionario

Responda las siguientes preguntas de forma breve, clara y concisa.

1. ¿Qué es el plagio?

Es la apropiación de obras, ideas, textos, imágenes o resultados de otra persona para presentarlos como propios, sin dar el crédito correspondiente al autor original (Ética Académica UNAM, 2014).

2. ¿Cuál es la diferencia entre plagio y plagio académico?

El plagio es el concepto general, el plagio académico es el que se comete dentro de actividades académicas y, además de la posible responsabilidad legal, constituye una falta a la integridad académica sancionada por la normativa de la institución (Beltrán et al., 2018).

3. ¿Cómo afecta el plagio a la reputación de una institución educativa?

La desprestigia. Pone en duda la calidad y honestidad de su enseñanza e investigación, devalúa los títulos que emite y erosiona la confianza de la sociedad y de otras instituciones. Los casos públicos de plagio generan escándalos que dañan la credibilidad institucional durante años (Sarrión, 2016).

4. De acuerdo con la legislación universitaria, ¿cómo se castiga el plagio en la UNAM?

Conforme a los artículos 95 y 97 del Estatuto General de la UNAM, el alumno responsable puede ser suspendido hasta por un año, sin perjuicio de la nulidad del examen o trabajo presentado, y en caso de reincidencia en faltas graves puede ser expulsado definitivamente. La UNAM también puede anular certificados, títulos y grados obtenidos mediante plagio. Estas sanciones son independientes de las que deriven de la legislación común (Coordinación de Transparencia y Rendición de Cuentas, 2014).

5. De acuerdo con el código penal, ¿cómo se castiga el plagio en México?

El Código Penal Federal, en su Título Vigésimo Sexto, sanciona en el artículo 427 con prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días de multa a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro. El

artículo 424 castiga con penas similares el uso doloso y con fin de lucro de obras protegidas, y el 428 obliga a reparar el daño (Ordaz, 2016).

6. El problema de plagio, ¿es aplicable al código fuente del software?

Sí. La Ley Federal del Derecho de Autor protege los programas de cómputo como obras, por lo que el código fuente tiene autor y derechos igual que un texto. Copiar código ajeno y presentarlo como propio, o reutilizarlo sin respetar los términos de su licencia, constituye plagio y una posible infracción legal.

7. ¿Por qué es importante incluir una licencia con el código fuente del software?

Porque la licencia establece de forma explícita qué pueden hacer otras personas con el código y bajo qué condiciones. Sin una licencia, la ley reserva todos los derechos al autor, de modo que nadie puede reutilizarlo legalmente aunque esté publicado. La licencia protege al autor, da certeza jurídica a quienes usan el código y fomenta la reutilización legítima.

**Referencias**


Beltrán, R., Estrada Adán, G., Valdés Galicia, J. F., Vital Díaz, D. A., y Zacaula Sampieri, F. (2018). Plagio y ética. Universidad Nacional Autónoma de México.

Cervera, E. (2019). Plagio académico. Universitat Oberta de Catalunya.

Coordinación de Transparencia y Rendición de Cuentas, Facultad de Derecho, UNAM. (2014). Guía rápida sobre plagio y derechos de autor. Universidad Nacional Autónoma de México.

Ética Académica, UNAM. (2014). Plagio. Universidad Nacional Autónoma de México.

Ética Académica, UNAM. (2014). Tipos de plagio. Universidad Nacional Autónoma de México.

Ordaz, D. (2016, 12 de agosto). El plagio constituye un delito que se castiga hasta con cárcel: Luis Fernando Granados. Aristegui Noticias.

Pérez, M., et al. (2015). Manual de citas y referencias bibliográficas (2.ª ed.). Universidad de los Andes.

Sarrión, J. (2016). Plagio. Qué es y qué consecuencias tiene. Universitat de València.